N. R.G. 4728/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Lupia — Presidente

dott.ssa Rosa Maria Bova — Giudice rel. ed est.

dott. ssa Chiara Pulicati — Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/12/2023 da:

Parte_1 (*C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Mancini

E

Controparte_1 (*C.F._2*), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Caparrotta

RICORRENTI

Motivi della decisione in fatto e in diritto

OGGETTO: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473bis. 51 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 15 marzo 2024

1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in località Moricone (Roma) in data 26 settembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 2015, n. 4, parte II, serie A, ufficio 1, che dalla loro unione era nata a Roma l'8 gennaio 2016 la figlia *Persona_1* , che era cessata l'*affectio coniugalis* e divenuta intollerabile la convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:

"*1) i coniugi vivranno separatamente per mutuo consenso, con l'obbligo di reciproco rispetto;*

2) la figlia minore Persona_1 sarà affidata congiuntamente (affido condiviso) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Guidonia Montecelio (RM), Via Amedeo Modigliani, 20 nella casa coniugale che sarà assegnata alla sig.ra Controparte_1 ed alla figlia, con tutti i mobili e suppellettili ivi presenti, ad esclusione dei beni ed effetti personali del marito e dei seguenti beni : una tv 28 pollici; una consolle allungabile con 5 sedie; due mobili poggia tv; il pc personale portatile e un mobile secretaire;

3) il sig. Parte_1 lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla data in cui sarà tenuta la prima udienza del presente procedimento, asportando i propri beni ed effetti personali e quelli come sopra concordati con la moglie;

4) il mutuo gravante sulla casa coniugale di Guidonia Montecelio (RM), Via Amedeo Modigliani, 12, essendo la stessa in comproprietà fra le parti, ed i mutui ulteriori per il credito ai consumatori contratti dai coniugi con Orga continueranno ad essere pagati nella misura del 50% da ciascun coniuge, così come avvenuto sino ad oggi; le spese delle utenze saranno integralmente a carico della sig.ra Controparte_1 a partire dalla data in cui il sig. Parte_1 si allontanerà dall'immobile;

5) il veicolo modello Lancia Y avente targa FF866HV resterà nella disponibilità della sig.ra Controparte_1 che si farà carico di tutte le spese gravanti sullo stesso, mentre il veicolo modello il veicolo modello Nissan Joke avente targa EN096ND resterà nella disponibilità del sig. Pt_1 [...] che si farà carico di tutte le spese gravanti sullo stesso;

6) il sig. Parte_1 contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) in favore della sig.ra CP_1 [...] a mezzo di bonifico bancario sul c/c a lei intestato ed identificato dal seguente codice IBAN IT28W 03475 01605 CC0010491211. Al riguardo le parti dichiarano di avere ricevuto dai rispettivi legali il "Protocollo d'intesa per la regolarizzazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia" vigente presso il Tribunale di Tivoli;

7) le spese straordinarie necessarie per la figlia Persona_1 saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;

8) le parti convengono che l'importo di cui all'Assegno Unico Universale erogato in favore delle famiglie (ex ANF o assimilati) sarà suddiviso tra la sig.ra Controparte_1 e il sig. Parte_1 che, pertanto, lo incasseranno nella misura del 50% ciascuno;

9) essendo le parti economicamente indipendenti, ciascuna provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

10) pur essendo condiviso l'affidamento, le parti concordano che il sig. Pt_1 potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, per rispettare le esigenze scolastiche ed organizzative delle attività della madre e della minore;

11) Nel caso di mancato accordo tra i genitori, il sig. Parte_1 *terrà con sé la figlia* Per_1 *: il giorno del compleanno del padre; il giorno della festa del papà; ad anni alterni nel giorno del compleanno della figlia; nel regime ordinario, almeno a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola (o se non v'è scuola dalle ore 15 presso l'ex casa coniugale) alla domenica fino alle ore 20:00; per 1 giorno a settimana dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo con riaccompagno a scuola (o nei giorni in cui non v'è scuola alle ore 8,00 presso l'ex casa coniugale). Tale giorno dovrà essere concordato tra i coniugi; per il periodo natalizio, il figlio starà con il padre ad anni alterni nei periodi 24/12 – 30/12 o 31/12 – 06/01; per il periodo di Pasqua la figlia trascorrerà con i genitori rispettivamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni; ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane consecutive di vacanza estiva l'anno, con le modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto;*

12) i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare gli spostamenti che vedranno interessata la figlia nei periodi di permanenza della stessa con l'altro genitore;

13) i coniugi si prestano reciproco consenso per l'espatrio e si impegnano a porre in essere quanto necessario per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque si obbligano a prestare il proprio consenso e si impegnano a porre in essere quanto necessario per il rilascio e/o il rinnovo di ogni altro documento;

14) le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Moricone (RM), affinché proceda alle annotazioni prescritte ex art. 69 del D.P.R. 369/2000".

Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..

Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.

E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.

2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c..

Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.

L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.

La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

3. Nulla occorre disporre sulle spese di lite, stante la proposizione congiunta della domanda

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1*
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge

Così deciso nella "stanza virtuale" del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 12 aprile 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato "Teams", su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova

Il Giudice rel. ed est. — Il Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Bova — *Dott. Francesco Lupia*